FUNDAMENTOS DO DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL APLICADO À AUTOMAÇÃO CARTORÁRIA

ÍNDICE

MÓDULO 1 — QUAL A HISTÓRIA DOS CARTÓRIOS NO BRASIL?

1.1 Origem e fundamento constitucional dos serviços extrajudiciais
1.2 Art. 236 da Constituição Federal
1.3 Natureza jurídica: serviço público delegado
1.4 Fiscalização pelo Poder Judiciário
1.5 Diferença entre foro judicial e foro extrajudicial

MÓDULO 2 — ESTRUTURA DO SISTEMA NOTARIAL E REGISTRAL

2.1 O que é delegação
2.2 Titular, interino, interventor e prepostos
2.3 Responsabilidade civil, administrativa e criminal
2.4 Regime disciplinar
2.5 Função correicional (Corregedoria local e CNJ)

MÓDULO 3 — ESPÉCIES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS

3.1 Tabelionato de Notas
3.2 Tabelionato de Protesto
3.3 Registro Civil das Pessoas Naturais
3.4 Registro Civil das Pessoas Jurídicas
3.5 Registro de Títulos e Documentos
3.6 Registro de Imóveis

MÓDULO 4 — PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO REGISTRAL

4.1 Princípio da legalidade
4.2 Princípio da publicidade
4.3 Princípio da continuidade

4.4 Princípio da especialidade
4.5 Princípio da prioridade
4.6 Princípio da fé pública

MÓDULO 5 — ESTRUTURA DOS LIVROS E ESCRITURAÇÃO

5.1 Livros físicos e eletrônicos
5.2 Protocolo
5.3 Registro e averbação
5.4 Certidões
5.5 Conservação do acervo
5.6 Acervo eletrônico

MÓDULO 6 — EMOLUMENTOS E GRATUIDADES

6.1 O que são emolumentos
6.2 Tabela estadual
6.3 Taxas e fundos
6.4 Gratuidade no Registro Civil
6.5 Impacto financeiro na automação

MÓDULO 7 — QUALIFICAÇÃO REGISTRAL

7.1 O que é qualificação
7.2 Nota devolutiva
7.3 Procedimento de dúvida
7.4 Exigências formais

MÓDULO 8 — ATOS ELETRÔNICOS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

8.1 Selo eletrônico
8.2 Centrais eletrônicas (CRC, CENPROT, e-Notariado, etc.)
8.3 Sistemas interligados
8.4 Interoperabilidade
8.5 LGPD nos cartórios

---

orius
tecnologia

MÓDULO 9 — RESPONSABILIDADE E RISCO NA ATIVIDADE CARTORÁRIA

9.1 Responsabilidade objetiva do delegatário
9.2 Erro registral
9.3 Impacto patrimonial
9.4 Segurança da informação
9.5 Auditoria e rastreabilidade

MÓDULO 10 — VISÃO ESTRATÉGICA PARA EMPRESAS DE TECNOLOGIA CARTORÁRIA

10.1 O cartório como atividade de altíssimo risco jurídico
10.2 Por que estabilidade do sistema é mais importante que inovação rápida
10.3 Compliance tecnológico
10.4 Como pensar software sob a ótica dos princípios registrais
10.5 Cultura de segurança e precisão

ANEXOS DIDÁTICOS

A. Glossário técnico-cartorário
B. Linha do tempo da evolução normativa
C. Checklist de compreensão para equipe de suporte (online)
D. Avaliações diversas periódicas

MÓDULO 1

QUAL A HISTÓRIA DOS CARTÓRIOS NO BRASIL?

1.1 A Origem Constitucional dos Cartórios

Os cartórios brasileiros não são empresas privadas comuns.

Eles exercem **função pública**, prevista diretamente na Constituição Federal.

O fundamento está no:

Art. 236 da Constituição Federal
"Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público."

Isso significa:

- O Estado é o titular do serviço.
- O particular (delegatário) exerce a atividade.
- Há fiscalização permanente do Poder Judiciário.

🔎 **Conclusão essencial:**
Cartório não é comércio. É serviço público delegado.

1.2 Natureza Jurídica: Serviço Público Delegado

Os cartórios são:

- Serviço público
- Exercido em caráter privado
- Mediante concurso público
- Fiscalizado pela Corregedoria

O delegatário (tabelião ou registrador):

- Não é servidor público.
- Não recebe salário do Estado.
- Responde civilmente pelos atos praticados.

- Tem responsabilidade objetiva (independe de culpa).

⚖️ Isso significa que um erro no sistema pode gerar responsabilidade financeira direta ao titular.

1.3 Quem Fiscaliza os Cartórios?

A fiscalização ocorre em dois níveis:

🔷 **1º Nível – Corregedoria Estadual**

Cada Tribunal de Justiça possui um Código de Normas próprio.

No Estado de Goiás, por exemplo, temos o:

📚 Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial – GO

CNPFE - Consolidado

Ele disciplina:

- Funcionamento
- Escrituração
- Selo eletrônico
- Emolumentos
- Livros
- Fiscalização
- Penalidades

🔷 **2º Nível – Conselho Nacional de Justiça (CNJ)**

O CNJ edita normas nacionais que uniformizam procedimentos em todo o país.

Temos o:

📘 Código Nacional de Normas – Foro Extrajudicial

Esse código:

- Consolida provimentos do CNJ

- Padroniza procedimentos
- Impõe regras de interoperabilidade
- Estabelece regras sobre centrais eletrônicas
- Regula proteção de dados (LGPD no extrajudicial)

1.4 Foro Judicial x Foro Extrajudicial

Foro Judicial	Foro Extrajudicial
Juiz decide	Delegatário qualifica
Processo judicial	Procedimento administrativo
Sentença	Registro ou ato notarial
Poder coercitivo	Poder de qualificação

🔎 O cartório não "julga".
Ele realiza **qualificação jurídica do título apresentado**.

1.5 O Que Significa "Qualificar"?

Qualificar é:

Analisar se o ato apresentado atende à lei e às normas.

Se estiver correto → pratica-se o ato.
Se estiver incorreto → expede-se nota devolutiva.

O cartório:

- Não pode flexibilizar a lei.
- Não pode "ajudar o cliente" ignorando exigências.
- Não pode registrar título ilegal.

🧠 PONTO CRÍTICO PARA EQUIPE DE SUPORTE

Quando um usuário do sistema diz:

“Mas sempre fizemos assim...”

Isso não significa que está correto juridicamente.

O sistema precisa:

- Respeitar a lei
- Respeitar os princípios registrais
- Respeitar o Código de Normas
- Permitir rastreabilidade

Cartório não opera por conveniência.
Opera por legalidade estrita.

📌 EXEMPLO PRÁTICO

Imagine:

Um título de compra e venda é protocolado no Registro de Imóveis.

Mas o vendedor não consta como proprietário na matrícula.

O cartório não pode registrar.

Isso decorre do **Princípio da Continuidade**, que estudaremos no Módulo 4.

Se o sistema permitir registro ignorando essa verificação:

➞ Pode gerar nulidade do registro
➞ Pode gerar ação judicial
➞ Pode gerar responsabilidade civil milionária

🎯 RESUMO ESTRATÉGICO DO MÓDULO 1

Os cartórios:

✓ São serviço público delegado
✓ Funcionam sob fiscalização permanente
✓ Possuem responsabilidade objetiva
✓ Operam sob legalidade estrita
✓ Não podem flexibilizar regras

MÓDULO 2

ESTRUTURA DO SISTEMA NOTARIAL E REGISTRAL

2.1 O Que é Delegação?

O Estado é o titular do serviço notarial e registral.

Porém, ele transfere o exercício da atividade a um particular aprovado em concurso público.

Isso se chama **delegação**.

Não é concessão.
Não é permissão.
Não é contrato administrativo.

É uma delegação constitucional (art. 236 da CF).

O delegatário assume:

- Gestão administrativa
- Gestão financeira
- Responsabilidade técnica
- Responsabilidade civil

Ele responde com seu patrimônio pessoal pelos atos praticados na serventia.

2.2 Quem São os Responsáveis Pela Serventia?

A estrutura da atividade extrajudicial é disciplinada tanto pelo Código Nacional de Normas quanto pelo Código de Normas estadual.

Vamos entender as figuras principais:

🔷 1. Titular (Delegatário)

É o aprovado em concurso público.

Características:

- Possui fé pública.
- Responde civilmente pelos atos.
- Administra a serventia.
- Contrata prepostos.
- Presta contas à Corregedoria.

Ele é o responsável final pelo uso do sistema da sua empresa.

Se houver erro sistêmico que gere prejuízo, ele responde.

🔷 2. Interino

Ocorre quando:

- O titular falece.
- Se aposenta.
- Perde a delegação.
- A serventia está vaga.

O interino:

- É designado pela Corregedoria.
- Atua provisoriamente.
- Não é titular do cargo.
- Deve prestar contas específicas.

⚠ Importante para suporte:
Mudança de titularidade pode exigir ajustes cadastrais no sistema.

🔷 3. Interventor

Ocorre em situações excepcionais:

- Irregularidades graves.
- Afastamento do titular.
- Processo disciplinar.

O interventor assume temporariamente a gestão.

O sistema precisa:

- Permitir troca segura de responsáveis.
- Manter histórico de atos praticados.
- Garantir rastreabilidade por período de gestão.

🔷 **4. Prepostos**

São os funcionários do cartório.

Exemplos:

- Escreventes
- Substitutos
- Auxiliares

Eles praticam atos sob responsabilidade do titular.

🔎 Ponto crítico para tecnologia:

O sistema deve:

- Permitir controle de permissões por perfil.
- Registrar quem praticou cada ato.
- Manter trilha de auditoria.
- Impedir exclusões sem histórico.

2.3 Responsabilidade do Delegatário

A responsabilidade do delegatário é:

✓ **Civil**

✓ **Administrativa**

✓ **Criminal**

Mas, do ponto de vista prático:

➞ A responsabilidade civil é objetiva.

Isso significa:

Não precisa provar culpa.
Basta provar dano + ato + nexo.

Se um registro for feito de forma incorreta por falha sistêmica:

O titular pode ser condenado a indenizar.

Depois ele poderá discutir eventual regresso contra fornecedor do sistema.

Mas o primeiro impacto recai sobre ele.

2.4 Regime Disciplinar

Os delegatários estão sujeitos à fiscalização da Corregedoria.

Podem sofrer:

- Advertência
- Multa
- Suspensão
- Perda da delegação

O regime disciplinar está estruturado tanto no Código Nacional quanto no Código estadual

🔎 Para equipe técnica:

Uma falha grave sistêmica pode desencadear:

- Reclamação de usuário
- Sindicância
- Processo administrativo disciplinar

2.5 Função Correicional

A Corregedoria exerce:

- Fiscalização ordinária (correições periódicas)
- Fiscalização extraordinária
- Análise de reclamações
- Auditorias de sistemas
- Verificação de selos eletrônicos
- Conferência de livros

Durante correições:

- São verificados logs.
- São analisadas trilhas.
- São auditados atos eletrônicos.

🔎 Se o sistema não permitir rastreabilidade adequada, isso vira problema institucional.

📊 VISÃO ESTRUTURAL DO SISTEMA EXTRAJUDICIAL

Estado
⬇
Corregedoria (fiscaliza)
⬇
Delegatário (titular)
⬇
Prepostos
⬇
Sistema informatizado
⬇
Usuário final

Sua empresa está no meio dessa cadeia.

Qualquer fragilidade tecnológica impacta toda a estrutura.

🧠 CASO PRÁTICO PARA TREINAMENTO INTERNO

Imagine:

Um escrevente registra equivocadamente um imóvel com valor incorreto.

O erro ocorreu porque:

- O sistema permitia edição posterior.
- Não havia bloqueio de campos críticos.
- Não havia registro do usuário que alterou.

Consequências possíveis:

- Ação judicial de terceiro prejudicado.
- Indenização.
- Processo administrativo disciplinar.
- Perda de confiança no sistema.

🎯 RESUMO ESTRATÉGICO DO MÓDULO 2

✓ Cartório é delegação constitucional
✓ Titular responde pessoalmente
✓ Interinos e interventores são temporários
✓ Prepostos atuam sob responsabilidade do titular
✓ Corregedoria fiscaliza permanentemente
✓ Sistema precisa garantir rastreabilidade absoluta

MÓDULO 3

ESPÉCIES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS

Os serviços extrajudiciais são organizados por especialidade.
Essa divisão está estruturada na legislação federal.

Cada serventia tem:

- Competência específica
- Livros próprios
- Procedimentos próprios
- Riscos jurídicos distintos
- Fluxo operacional diferente

3.1 TABELIONATO DE NOTAS

📌 **Função**

Formalizar juridicamente a vontade das partes.

O tabelião **não decide conflitos**.
Ele confere forma legal aos atos.

Principais atos:

- Escritura pública
- Procuração
- Testamento
- Ata notarial
- Reconhecimento de firma
- Autenticação

Exemplo prático

Um casal realiza:

- Escritura de compra e venda
- Divórcio extrajudicial

- Inventário extrajudicial

Tudo ocorre no Tabelionato de Notas.

🔎 **Impacto na automação**

O sistema precisa:

- Garantir integridade do texto lavrado
- Impedir alterações posteriores sem averbação
- Manter controle de livros de notas
- Integrar com e-Notariado
- Controlar selos eletrônicos

Erro comum de software:
Permitir edição livre após assinatura.

Isso é juridicamente inadmissível.

3.2 TABELIONATO DE PROTESTO

📌 **Função**

Comprovar inadimplência.

Não cria dívida.
Não executa dívida.
Formaliza o descumprimento.

Principais atos:

- Protocolo do título
- Intimação do devedor
- Registro do protesto
- Cancelamento
- Certidões

🔎 **Impacto na automação**

Aqui o sistema precisa controlar rigorosamente:

- Prazos legais
- Ordem de protocolo
- Intimações
- Comunicação com centrais (CENPROT)
- Cancelamentos

Um erro de prazo pode gerar:

- Nulidade
- Indenização
- Responsabilidade civil

3.3 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS (RCPN)

📌 **Função**

Registrar fatos da vida civil.

Principais atos:

- Nascimento
- Casamento
- Óbito
- Averbações (divórcio, alteração de nome)
- Emancipação
- Interdição

🔎 **Impacto na automação**

É o cartório com maior volume de atendimento social.

Sistema precisa:

- Controlar gratuidades obrigatórias
- Integrar com SIRC, CRC e centrais nacionais
- Garantir proteção de dados (LGPD sensível)
- Impedir duplicidade de registro

Erro grave aqui pode gerar:

- Problemas de identidade civil
- Bloqueio de CPF
- Nulidade de casamento
- Impacto direto na cidadania

3.4 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS (RCPJ)

📌 **Função**

Registrar atos constitutivos de:

- Associações
- Fundações
- Igrejas
- Partidos políticos
- Sociedades simples

🔎 **Impacto na automação**

Sistema precisa permitir:

- Controle de alterações estatutárias
- Histórico de atas
- Cadeia de administração
- Certidões completas

Erro aqui pode afetar:

- Existência jurídica da entidade
- Representatividade
- Contratos milionários

3.5 REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS (RTD)

📌 **Função**

Dar publicidade e conservação a documentos.

Atos comuns:

- Notificação extrajudicial
- Registro de contratos
- Documentos particulares
- Alienação fiduciária de bens móveis

🔎 **Impacto na automação**

Sistema precisa:

- Controlar numeração cronológica
- Manter imagem vinculada ao registro
- Permitir rastreabilidade de notificações
- Integrar com AR eletrônico

RTD é extremamente dependente de organização digital.

3.6 REGISTRO DE IMÓVEIS (RI)

📌 **Função**

Dar publicidade e segurança jurídica à propriedade imobiliária.

É o cartório com maior complexidade técnica.

Principais atos:

- Matrícula
- Registro
- Averbação
- Usucapião extrajudicial
- Alienação fiduciária
- Incorporação imobiliária

🔎 **Impacto na automação**

Aqui os princípios registrais são absolutamente rigorosos.

O sistema precisa garantir:

- Ordem de protocolo (prioridade)
- Controle de matrícula
- Vínculo entre averbação e registro
- Controle de indisponibilidades
- Histórico permanente
- Impossibilidade de exclusão sem rastreio

Erro aqui pode gerar:

- Nulidade registral
- Perda de propriedade
- Litígios milionários
- Responsabilidade civil altíssima

📊 **COMPARATIVO OPERACIONAL**

Serventia	Risco Jurídico	Complexidade Técnica	Volume de Atendimento
Notas	Médio/Alto	Médio	Médio

Serventia	Risco Jurídico	Complexidade Técnica	Volume de Atendimento
Protesto	Médio	Médio	Alto
Registro Civil	Alto (impacto social)	Médio	Muito Alto
RCPJ	Médio	Médio	Baixo/Médio
RTD	Médio	Médio	Médio
Registro de Imóveis	Muito Alto	Muito Alto	Médio

🧠 CASO PRÁTICO PARA TREINAMENTO

Situação:

Um sistema permite registrar compra e venda em Registro de Imóveis sem verificar se há:

- Penhora
- Indisponibilidade
- Alienação fiduciária

Consequência:

- Registro inválido
- Ação judicial
- Responsabilidade do titular
- Processo disciplinar

🎯 RESUMO ESTRATÉGICO DO MÓDULO 3

✓ Cada serventia tem lógica própria
✓ Não existe sistema “genérico” para todos os cartórios
✓ Registro de Imóveis exige maior rigor estrutural

✓ Registro Civil exige maior cuidado com dados sensíveis
✓ Protesto exige controle rigoroso de prazos
✓ Notas exige integridade textual absoluta

MÓDULO 4

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO REGISTRAL

Os princípios registrais são as “leis invisíveis” que sustentam todo o sistema.

Eles não são meras teorias acadêmicas.
Eles determinam como o registrador deve agir.

Se alguém entender esses princípios, passa a compreender:

- Por que o cartório exige tantos documentos
- Por que não pode “dar um jeitinho”
- Por que a ordem é tão importante
- Por que não se pode apagar um registro

4.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

📌 **O que significa?**

O registrador só pode praticar atos que estejam **expressamente autorizados por lei**.

Ele não age por vontade pessoal.
Ele não age por conveniência.
Ele não age por costume.

Ele age por legalidade estrita.

Exemplo prático

Uma escritura chega ao Registro de Imóveis.

Se faltar:

- Certidão obrigatória
- Documento essencial
- Requisito legal

O registrador deve recusar.

Mesmo que:

- As partes insistam
- O advogado pressione
- O corretor argumente

Não há discricionariedade.

📍 **Impacto na mentalidade da equipe**

Quando o cartório cria uma exigência, isso não é “burocracia gratuita”.

É cumprimento do princípio da legalidade.

4.2 PRINCÍPIO DA PRIORIDADE

📌 **O que significa?**

Quem protocola primeiro tem preferência.

A ordem do protocolo define quem terá o direito registrado.

Exemplo clássico

Duas pessoas compram o mesmo imóvel.

Quem registra primeiro, prevalece.

Não importa:

- Quem assinou primeiro
- Quem pagou primeiro
- Quem tem contrato mais antigo

Importa quem protocolou primeiro.

Esse princípio está ligado ao controle do Livro Protocolo, disciplinado nas normas estaduais e nacionais

CNPFE - Consolidado - Ate Provi...

Código Nacional de Normas - For...

.

📍 **Reflexão para equipe**

Agora fica claro por que a ordem cronológica é sagrada.

Ela define direitos patrimoniais.

4.3 PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE

📌 **O que significa?**

Ninguém pode transferir o que não está em seu nome no registro.

O registro deve manter uma cadeia lógica ininterrupta.

Exemplo prático

Na matrícula consta:

Proprietário: João.

Quem vende: Carlos.

Carlos não pode vender.

Porque ele não consta como proprietário.

Sem continuidade:

- Não há segurança jurídica.
- Não há confiabilidade do sistema.
- Não há estabilidade imobiliária.

4.4 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

📌 **O que significa?**

O imóvel e as pessoas devem estar perfeitamente identificados.

Nada pode ser genérico.

Especialidade objetiva

O imóvel deve estar descrito com precisão:

- Área
- Confrontações
- Número da matrícula
- Localização

Especialidade subjetiva

As partes devem estar corretamente qualificadas:

- Nome completo
- CPF/CNPJ
- Estado civil
- Regime de bens

Exemplo

“Vendo um lote no bairro X”

Isso não é suficiente.

É preciso descrição técnica completa.

4.5 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

📌 **O que significa?**

O registro é público.

Qualquer interessado pode obter certidão.

O registro dá conhecimento ao mundo.

Consequência:

Depois de registrado, presume-se que todos sabem.

Ninguém pode alegar ignorância do que está na matrícula.

Esse princípio fundamenta o sistema de certidões previsto nas normas do CNPFE e do Código Nacional de Normas.

4.6 PRINCÍPIO DA FÉ PÚBLICA

📌 **O que significa?**

Os atos do registrador presumem-se verdadeiros.

Até prova em contrário.

Isso é o que confere força jurídica ao registro.

Quando a matrícula diz:

“Proprietário: Maria”

O Estado presume que é verdadeiro.

Isso sustenta:

- Financiamentos
- Hipotecas
- Alienações fiduciárias
- Grandes operações imobiliárias

4.7 PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA

Este é o objetivo final.

Todos os princípios anteriores existem para proteger:

- Propriedade

- Família
- Crédito
- Patrimônio
- Estabilidade econômica

O sistema registral brasileiro é um dos pilares da economia.

Sem registro confiável:

- Bancos não financiam
- Investidores não compram
- Mercado imobiliário trava

🧠 CASO REFLEXIVO PARA EQUIPE

Imagine que:

Um imóvel é registrado com erro no CPF do proprietário.

Anos depois:

Ele tenta vender.

O banco recusa financiamento.

Descobre-se que o CPF na matrícula está errado.

Isso pode gerar:

- Ação judicial
- Indenização
- Responsabilidade civil
- Danos financeiros graves

Um “pequeno erro” pode ter impacto enorme.

🎯 RESUMO ESTRATÉGICO DO MÓDULO 4

Os princípios registrais:

✓ Impõem legalidade estrita
✓ Tornam a ordem cronológica essencial
✓ Exigem cadeia registral contínua
✓ Exigem descrição precisa
✓ Garantem publicidade
✓ Sustentam a fé pública
✓ Protegem a segurança jurídica

MÓDULO 5

ESTRUTURA DOS LIVROS E DA ESCRITURAÇÃO

5.1 Por Que Existem Livros no Cartório?

O cartório não funciona por “pastas soltas”.

Ele funciona por meio de **livros oficiais**, que possuem:

- Numeração própria
- Finalidade específica
- Regras rígidas de uso
- Ordem cronológica obrigatória

Os livros são disciplinados nas normas estaduais

CNPFE - Consolidado - Ate Provi...

e também no Código Nacional de Normas

Código Nacional de Normas - For...

.

Eles são a base da segurança jurídica.

5.2 LIVROS NO REGISTRO DE IMÓVEIS

O Registro de Imóveis é o exemplo mais técnico.

Ele possui livros obrigatórios, entre eles:

📖 **Livro nº 1 – Protocolo**

Onde todos os títulos são prenotados por ordem cronológica.

É aqui que nasce a prioridade.

📖 **Livro nº 2 – Registro Geral**

Onde ficam as matrículas dos imóveis.

Cada imóvel possui uma matrícula própria.

É o “RG do imóvel”.

📖 **Livro nº 3 – Registro Auxiliar**

Utilizado para atos específicos (ex: convenções de condomínio).

📖 **Indicadores Real e Pessoal**

Ferramentas de localização:

- Indicador Real → busca por imóvel
- Indicador Pessoal → busca por nome

📌 **Conceito fundamental**

Nada existe juridicamente no Registro de Imóveis se não estiver:

- Protocolado
- Registrado ou averbado
- Lançado corretamente no livro competente

5.3 REGISTRO x AVERBAÇÃO

Essa distinção é essencial.

📌 **Registro**

Cria, transfere ou constitui direito.

Exemplos:

- Compra e venda
- Hipoteca
- Alienação fiduciária

📌 **Averbação**

Modifica ou informa algo sobre direito já existente.

Exemplos:

- Mudança de nome
- Cancelamento de hipoteca
- Construção sobre o terreno
- Divórcio que altera regime patrimonial

A diferença não é semântica.
É estrutural.

5.4 LIVROS NO TABELIONATO DE NOTAS

No Tabelionato de Notas existem:

- Livro de Notas (onde ficam as escrituras)
- Livro de Procurações
- Arquivos e classificadores

Cada escritura pública é lavrada no Livro de Notas.

Ela possui:

- Número de ordem
- Data
- Partes qualificadas
- Texto formal
- Assinaturas

Após encerrada, não pode ser alterada.

Qualquer modificação exige ato próprio (retificação).

5.5 LIVROS NO REGISTRO CIVIL

No Registro Civil existem livros específicos para:

- Nascimento
- Casamento
- Óbito

Cada ato gera:

- Termo numerado
- Assento formal
- Arquivamento permanente

No Registro Civil, muitos atos são gratuitos por força legal.

5.6 ESCRITURAÇÃO

Escrituração é o modo como os atos são lançados.

Ela deve obedecer:

- Ordem cronológica
- Linguagem técnica
- Ausência de rasuras
- Precisão absoluta
- Numeração sequencial

Mesmo na era digital, a lógica permanece a mesma.

Livro eletrônico não significa informalidade.

Significa:

Livro estruturado digitalmente com os mesmos princípios jurídicos.

5.7 CONSERVAÇÃO DO ACERVO

O acervo cartorário é permanente.

Registros imobiliários podem ter:

- 50
- 100
- 150 anos

O cartório tem dever de:

- Preservar
- Garantir integridade
- Permitir reprodução fiel
- Manter segurança

As normas estaduais disciplinam acervo físico e eletrônico

CNPFE - Consolidado - Ate Provi...

.

5.8 CERTIDÕES

A certidão é a forma de publicidade.

Ela é:

- Reprodução fiel do livro
- Instrumento de prova
- Documento com fé pública

Existem diferentes modalidades:

- Certidão de inteiro teor
- Certidão resumida
- Certidão de ônus
- Certidão negativa

A certidão não cria direito.
Ela prova o que está registrado.

🧠 CASO REFLEXIVO PARA EQUIPE

Imagine que:

Um registro é lançado no Livro 2 com erro na área do imóvel.

A matrícula passa a indicar 500 m^2.

Mas o imóvel possui 350 m^2.

Anos depois:

O proprietário vende.

O comprador descobre divergência.

Consequências possíveis:

- Retificação judicial
- Perícia técnica
- Bloqueio da matrícula
- Litígio
- Responsabilidade civil

Um erro de escrituração não é simples erro administrativo.

É erro jurídico com efeitos reais.

🎯 RESUMO ESTRATÉGICO DO MÓDULO 5

✓ Os livros são a base formal do cartório
✓ Ordem cronológica é obrigatória
✓ Registro cria direito
✓ Averbação modifica direito
✓ Certidão prova o que está no livro
✓ Acervo é permanente
✓ Escrituração exige precisão absoluta

MÓDULO 6

EMOLUMENTOS, CUSTAS E GRATUIDADES

6.1 O Que São Emolumentos?

Emolumentos são os valores cobrados pelos atos praticados pelos cartórios.

Não são “preço de mercado”.
Não são “taxa negociável”.
Não são “valor definido pelo titular”.

São valores fixados por lei estadual.

A Constituição determina que:

- Os valores devem ser previstos em lei.
- Devem observar critérios de razoabilidade.
- Devem ser públicos e tabelados.

As normas estaduais e nacionais disciplinam essa matéria

CNPFE - Consolidado - Ate Provi...

Código Nacional de Normas - For...

.

6.2 Como Funcionam as Tabelas?

Cada Estado possui:

- Tabela própria de emolumentos.
- Critérios objetivos de cálculo.
- Faixas de valor conforme o ato.

Exemplo no Registro de Imóveis:

O valor do registro de compra e venda varia conforme:

- Valor do imóvel declarado.
- Faixa prevista na tabela.

- Tipo de ato (registro, averbação, certidão).

O cartório não pode:

- Dar desconto.
- Negociar valor.
- Alterar cálculo.
- Criar preço próprio.

6.3 Distribuição dos Valores

Muitas pessoas pensam que todo valor pago fica com o cartório.

Isso não é verdade.

Os emolumentos são distribuídos entre:

- Delegatário
- Fundo do Tribunal
- Ministério Público
- Defensoria Pública
- Fundo de reaparelhamento
- Estado

Ou seja, o valor pago é fracionado conforme a legislação estadual.

6.4 Diferença Entre Emolumento e Taxa

É importante diferenciar:

- Emolumento → remuneração pelo ato notarial/registral.
- Taxa → tributo estatal.

Exemplo:

Registro de imóvel pode envolver:

- Emolumento do registro.

- ITBI (imposto municipal).
- Taxas estaduais.

Cada um tem natureza distinta.

6.5 Gratuidade Obrigatória

Em alguns casos, a lei impõe gratuidade.

Principal exemplo:

Registro Civil das Pessoas Naturais.

São gratuitos:

- Registro de nascimento
- Primeira certidão de nascimento
- Registro de óbito
- Primeira certidão de óbito

Isso decorre da proteção à cidadania.

6.6 Gratuidade Mediante Declaração de Hipossuficiência

Em determinadas hipóteses, o usuário pode declarar que não possui condições financeiras.

Exemplo:

Certidão para fins eleitorais ou previdenciários.

O cartório não pode exigir comprovação excessiva além do previsto na norma.

6.7 Consequências de Cobrança Indevida

Cobrança incorreta pode gerar:

- Reclamação na Corregedoria
- Devolução em dobro
- Processo administrativo disciplinar

- Multa
- Responsabilidade civil

A fiscalização de valores é rigorosa.

As normas nacionais e estaduais detalham livros e controles financeiros obrigatórios

---

🧠 CASO REFLEXIVO PARA EQUIPE

Situação:

Um registro foi calculado com valor inferior ao correto.

Durante correição, a Corregedoria identifica erro sistemático.

Consequências possíveis:

- Determinação de recolhimento complementar
- Processo disciplinar
- Penalidade ao titular

Agora imagine o contrário:

Valor cobrado acima do devido.

O usuário reclama.

O cartório responde administrativamente.

A responsabilidade é do delegatário.

🎯 PONTO DE CONSCIÊNCIA PARA EQUIPE

Quando um usuário diz:

“Pode dar um desconto?”

A resposta é simples:

Não é permitido.

O cartório não é empresa privada com liberdade de preço.

É serviço público delegado com valores tabelados.

🎯 RESUMO ESTRATÉGICO DO MÓDULO 6

✓ Emolumentos são fixados por lei
✓ Não são negociáveis
✓ São fiscalizados
✓ São distribuídos entre órgãos públicos
✓ Algumas hipóteses são obrigatoriamente gratuitas
✓ Cobrança indevida gera responsabilidade

MÓDULO 7

QUALIFICAÇÃO REGISTRAL E NOTA DEVOLUTIVA

7.1 O Que é Qualificação Registral?

Qualificação é a análise jurídica feita pelo registrador antes de praticar o ato.

Não é mera conferência formal.

É um exame técnico-jurídico que verifica se o título:

- Está formalmente correto
- Atende aos requisitos legais
- Respeita os princípios registrais
- Pode produzir efeitos jurídicos

O registrador não é um digitador de títulos. Ele é um garantidor da legalidade.

7.2 A Qualificação Não é Opcional

O registrador tem dever legal de qualificar.

Se ele registra algo ilegal:

- O ato pode ser anulado
- Pode haver bloqueio da matrícula
- Pode haver responsabilidade civil
- Pode sofrer sanção disciplinar

As normas nacionais e estaduais disciplinam a qualificação e o procedimento de dúvida.

7.3 Etapas da Qualificação

De forma simplificada, o registrador analisa:

1. Competência territorial
2. Legitimidade das partes

3. Continuidade registral
4. Regularidade formal do título
5. Pagamento de tributos (quando exigido)
6. Existência de ônus ou indisponibilidades

7.4 O Que é Nota Devolutiva?

Se o título apresentar irregularidade, o registrador não pode simplesmente ignorar.

Ele deve:

➞ Expedir Nota Devolutiva.

A Nota Devolutiva:

- É formal.
- É fundamentada.
- Indica exatamente o que precisa ser corrigido.
- Suspende temporariamente o registro.

Não é negativa definitiva.

É oportunidade de regularização.

📌 **Exemplo prático**

Uma escritura é apresentada para registro.

Consta que o vendedor é casado.

Mas não há anuência do cônjuge.

O registrador devolve exigindo:

“Apresentar anuência do cônjuge nos termos do Código Civil.”

Isso não é burocracia.

É cumprimento da lei.

7.5 Prazo de Prenotação

Quando o título é protocolado, ele gera uma prenotação.

Essa prenotação tem prazo (geralmente 30 dias, conforme legislação).

Durante esse prazo:

- O título mantém prioridade.
- As exigências podem ser cumpridas.
- Se não forem cumpridas, a prenotação é cancelada.

7.6 O Procedimento de Dúvida

Se a parte discordar da exigência:

Pode requerer o chamado **Procedimento de Dúvida**.

Funciona assim:

- O registrador encaminha o caso ao juiz corregedor.
- O juiz decide se a exigência é correta.
- A decisão vincula o cartório.

Esse mecanismo garante:

- Controle judicial
- Segurança jurídica
- Equilíbrio entre usuário e registrador

7.7 Por Que o Cartório Não Pode "Flexibilizar"?

Porque a qualificação não é discricionária.

Ela é vinculada à lei.

Se o registrador registra algo irregular:

- Viola o princípio da legalidade
- Compromete a fé pública

- Afeta terceiros

O registro não afeta só as partes. Afeta toda a coletividade.

🧠 CASO REFLEXIVO PARA EQUIPE

Situação:

Uma compra e venda é apresentada.

Consta penhora registrada na matrícula.

O comprador insiste:

“Pode registrar assim mesmo.”

O registrador não pode.

Se registrar:

- O comprador pode ser prejudicado.
- O credor pode questionar.
- Pode haver bloqueio judicial.
- Pode gerar responsabilidade civil.

A exigência protege todos.

🎯 DIFERENÇA IMPORTANTE

Situação	Pode registrar?
Documento incompleto	❌ Não
Documento ilegal	❌ Não
Documento irregular	❌ Não
Documento regular	✓ Sim

O cartório não atua por conveniência. Atua por conformidade legal.

🎯 **RESUMO ESTRATÉGICO DO MÓDULO 7**

✓ Qualificação é análise jurídica obrigatória
✓ Registrador não é mero executor
✓ Nota devolutiva é instrumento técnico
✓ Exigência não é burocracia — é legalidade
✓ Existe controle judicial via procedimento de dúvida
✓ O registro só ocorre se houver conformidade total

MÓDULO 8

ATOS ELETRÔNICOS, CENTRAIS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO EXTRAJUDICIAL

8.1 A Digitalização Não Alterou os Princípios

Antes de tudo, é fundamental compreender:

A transformação digital **não mudou os princípios jurídicos**.

Ela apenas mudou:

- O meio (de físico para eletrônico)
- A forma de tramitação
- A integração entre serventias

Os princípios da legalidade, prioridade, continuidade e fé pública continuam intactos.

As diretrizes nacionais estão consolidadas no Código Nacional de Normas – Foro Extrajudicial

Código Nacional de Normas - For...

e replicadas nas normas estaduais

CNPFE - Consolidado - Ate Provi...

.

8.2 Selo Eletrônico

O selo eletrônico substituiu o antigo selo físico de papel.

Ele serve para:

- Controlar arrecadação
- Identificar atos praticados
- Permitir fiscalização em tempo real
- Evitar fraudes

Cada ato praticado gera:

- Número de selo
- Registro no sistema estadual
- Controle vinculado ao Tribunal

Isso permite que a Corregedoria:

- Acompanhe produtividade
- Fiscalize valores
- Detecte irregularidades

8.3 Centrais Eletrônicas

Hoje os cartórios não atuam isoladamente.

Eles estão conectados por centrais nacionais e estaduais.

Essas centrais permitem:

- Consulta de informações
- Envio de títulos eletrônicos
- Comunicação entre serventias
- Emissão de certidões online

O Código Nacional disciplina essas integrações.

Exemplos de centrais:

🔷 **Registro Civil**

- CRC Nacional (Central de Informações do Registro Civil)

🔷 **Registro de Imóveis**

- Centrais de Registro Eletrônico (ex: SERP)

🔷 **Protesto**

- CENPROT

🔷 **Notas**

- e-Notariado

8.4 Atos 100% Eletrônicos

Hoje é possível realizar:

- Escrituras públicas eletrônicas
- Procurações digitais
- Certidões digitais
- Protocolo eletrônico de títulos
- Intimações eletrônicas

Mas atenção:

O meio é digital.
O ato continua jurídico.

8.5 Assinatura Eletrônica

Os atos eletrônicos utilizam:

- Certificado digital ICP-Brasil
- Assinatura qualificada
- Validação criptográfica

Sem assinatura válida, o ato não possui eficácia jurídica.

8.6 LGPD no Ambiente Extrajudicial

Os cartórios tratam dados altamente sensíveis:

- Estado civil
- Filiação
- Patrimônio
- Endereço
- Dados financeiros

Por isso, o Código Nacional de Normas contém capítulo específico sobre proteção de dados.

O cartório deve:

- Garantir segurança da informação
- Permitir acesso apenas a quem tem interesse jurídico
- Manter controle de consultas
- Preservar dados sensíveis

8.7 Fiscalização Digital

Hoje a Corregedoria pode:

- Cruzar dados de selos
- Auditar produtividade
- Analisar estatísticas
- Identificar inconsistências automaticamente

A digitalização ampliou a fiscalização.

Não reduziu.

🧠 **CASO REFLEXIVO PARA EQUIPE**

Situação:

Uma escritura eletrônica é lavrada.

Posteriormente, descobre-se que a assinatura digital estava vencida.

Consequência:

O ato pode ser considerado inválido.

Agora imagine:

Uma certidão digital é emitida com falha de validação.

Isso pode:

- Comprometer financiamento bancário
- Gerar questionamento judicial
- Afetar terceiros

A digitalização aumenta eficiência, mas também exige rigor técnico.

🎯 MUDANÇA DE MENTALIDADE

Antes:

Cartório era visto como arquivo físico.

Hoje:

Cartório é ambiente híbrido:

- Jurídico
- Digital
- Fiscalizado em tempo real
- Integrado nacionalmente

Mas continua sendo:

Serviço público delegado com fé pública.

🎯 RESUMO ESTRATÉGICO DO MÓDULO 8

✓ A digitalização não alterou princípios jurídicos
✓ Selo eletrônico permite fiscalização em tempo real
✓ Cartórios estão interligados por centrais nacionais
✓ Atos podem ser 100% digitais
✓ Assinatura qualificada é indispensável
✓ LGPD é aplicável ao ambiente extrajudicial
✓ A fiscalização se tornou mais tecnológica

MÓDULO 9

RESPONSABILIDADE, RISCO E IMPACTO JURÍDICO DA ATIVIDADE CARTORÁRIA

9.1 A Atividade Cartorária é de Alto Risco Jurídico

Os cartórios lidam diariamente com:

- Propriedade imobiliária
- Constituição de garantias
- Direitos sucessórios
- Estado civil
- Existência jurídica de pessoas
- Grandes operações financeiras

Um erro pode afetar:

- Patrimônio de famílias
- Contratos bancários
- Empresas
- Heranças
- Segurança do mercado imobiliário

Não é exagero dizer:

O cartório é um dos pilares da estabilidade jurídica do país.

9.2 Responsabilidade Civil do Delegatário

O delegatário responde civilmente pelos danos causados no exercício da atividade.

A responsabilidade é, em regra, **objetiva**.

Isso significa:

- Não é necessário provar culpa.
- Basta demonstrar o dano e o nexo com o ato praticado.

Essa responsabilidade decorre do exercício de função pública delegada.

9.3 Tipos de Responsabilidade

🔷 **Civil**

Indenização por prejuízo causado.

🔷 **Administrativa**

Processo disciplinar perante a Corregedoria.

🔷 **Criminal**

Em casos de dolo, fraude ou conduta ilícita.

As normas nacionais e estaduais disciplinam o regime disciplinar.

9.4 Exemplos de Erros com Alto Impacto

📌 **Erro no Registro de Imóveis**

Registro realizado ignorando penhora.

Consequência possível:

- Anulação do registro
- Litígio judicial
- Indenização
- Processo administrativo

📌 **Erro no Registro Civil**

Assento de nascimento com erro de filiação.

Consequência:

- Impacto na identidade civil
- Problemas previdenciários
- Dificuldade em documentos oficiais

📌 **Erro em Escritura Pública**

Escritura lavrada sem observância de regime de bens.

Consequência:

- Nulidade parcial
- Ação judicial
- Responsabilidade patrimonial

9.5 Responsabilidade Não é Apenas do Titular

Embora o titular responda institucionalmente, os atos são praticados por pessoas.

Por isso existe:

- Controle interno
- Treinamento constante
- Fiscalização externa
- Correições periódicas

O sistema jurídico extrajudicial é estruturado para prevenir falhas.

9.6 Correições e Auditorias

As Corregedorias realizam:

- Correições ordinárias
- Correições extraordinárias
- Análise de reclamações
- Fiscalização de selos
- Verificação de livros

Durante essas inspeções, são analisados:

- Procedimentos

- Conformidade com normas
- Regularidade dos atos

As diretrizes constam nas normas consolidadas.

9.7 O Efeito Sistêmico de um Erro

Um erro registral não afeta apenas as partes envolvidas.

Ele pode:

- Comprometer financiamento bancário
- Gerar insegurança jurídica
- Produzir precedentes negativos
- Afetar terceiros de boa-fé

O registro tem efeito erga omnes — vale contra todos.

9.8 A Cultura da Precisão

Diferentemente de outros ambientes administrativos, no cartório:

- Pequenos erros podem ter grandes consequências.
- Improviso não é tolerável.
- Procedimento é proteção.
- Formalidade é garantia.

A atividade exige mentalidade técnica.

🧠 **CASO REFLEXIVO PARA EQUIPE**

Imagine:

Uma matrícula é aberta com erro no nome do proprietário.

Anos depois:

Ele vende o imóvel.

O banco exige correção judicial.

O processo leva meses.

O negócio é perdido.

Pode haver:

- Pedido de indenização
- Questionamento da fé pública
- Processo disciplinar

Tudo por um erro aparentemente simples.

🎯 RESUMO ESTRATÉGICO DO MÓDULO 9

✓ A atividade cartorária envolve alto risco jurídico
✓ O delegatário responde objetivamente
✓ Há responsabilidade civil, administrativa e criminal
✓ Correições são rigorosas
✓ Pequenos erros podem gerar grandes impactos
✓ Formalidade é instrumento de segurança

MÓDULO 10

VISÃO ESTRATÉGICA PARA EMPRESAS DE TECNOLOGIA CARTORÁRIA

10.1 O Cartório Como Atividade de Altíssimo Risco Jurídico

Depois de tudo que estudamos, é possível afirmar com segurança:

A atividade extrajudicial é uma das mais sensíveis do sistema jurídico brasileiro.

Ela envolve:

- Direitos reais imobiliários
- Estado civil das pessoas
- Constituição de garantias
- Formalização de grandes operações financeiras
- Estrutura patrimonial de famílias

Um erro pode afetar:

- Propriedade
- Crédito bancário
- Sucessões
- Empresas
- Direitos fundamentais

O delegatário responde objetivamente. Há fiscalização permanente pela Corregedoria.

Portanto:

O ambiente cartorário é juridicamente crítico.

10.2 Por Que Estabilidade é Mais Importante Que Inovação Rápida

Em muitos setores de tecnologia, a lógica é:

- Iterar rápido
- Testar no usuário

- Corrigir depois

No ambiente extrajudicial, essa lógica não se aplica.

Por quê?

Porque:

- Registro é permanente.
- Erro pode ser irreversível.
- Alterações geram efeitos jurídicos reais.
- Não existe “beta” em matrícula imobiliária.

Estabilidade aqui significa:

- Previsibilidade
- Conformidade normativa
- Segurança jurídica

A inovação é bem-vinda.
Mas nunca à custa da confiabilidade.

10.3 Compliance Tecnológico no Ambiente Extrajudicial

Compliance, no contexto cartorário, significa:

- Aderência às normas da Corregedoria
- Observância do Código Nacional de Normas

Código Nacional de Normas - For...

- Observância do Código estadual

CNPFE - Consolidado - Ate Provi...

- Respeito à LGPD
- Controle de rastreabilidade
- Transparência na geração de dados

A tecnologia não é neutra.

Ela pode:

- Facilitar conformidade
  ou
- Potencializar risco

Empresas que atuam nesse segmento precisam compreender que estão inseridas em ambiente regulado.

10.4 Pensar Tecnologia Sob a Ótica dos Princípios Registrais

Sem falar de código, precisamos internalizar alguns fundamentos:

🔷 **Legalidade**

Nada pode induzir a prática de ato contrário à lei.

🔷 **Prioridade**

A ordem cronológica é sagrada.

🔷 **Continuidade**

A cadeia registral não pode ser rompida.

🔷 **Especialidade**

Dados devem ser precisos e completos.

🔷 **Fé pública**

O sistema deve preservar integridade absoluta.

A tecnologia deve dialogar com esses princípios, não competir com eles.

10.5 Cultura de Segurança e Precisão

Se há algo que distingue o ambiente cartorário, é a cultura da precisão.

Isso significa:

- Evitar improviso
- Evitar soluções informais
- Evitar respostas sem base normativa
- Valorizar procedimento

- Priorizar segurança sobre agilidade

Uma equipe madura entende que:

“Rápido” não é necessariamente “correto”.
“Flexível” não é necessariamente “seguro”.

🧠 REFLEXÃO FINAL PARA SUA EQUIPE

Vocês não atuam apenas com clientes.

Vocês atuam dentro de um sistema jurídico estruturante.

Seu trabalho impacta:

- Delegatários
- Corregedorias
- Usuários
- Instituições financeiras
- Terceiros de boa-fé

Vocês não estão no setor de tecnologia comum.
Estão no setor de tecnologia institucional.

🎯 CONCLUSÃO GERAL DA APOSTILA

Após todos os módulos, sua equipe deve compreender que:

✓ O cartório é serviço público delegado
✓ Atua sob legalidade estrita
✓ Está sujeito a fiscalização permanente
✓ Possui responsabilidade objetiva
✓ Opera com princípios rígidos
✓ Trabalha com registros permanentes
✓ Atua em ambiente digital altamente regulado
✓ Exige cultura de precisão e conformidade

ANEXO A

GLOSSÁRIO TÉCNICO-CARTORÁRIO (VERSÃO AMPLIADA)

A

📌 **ACERVO**

Conjunto de livros, documentos físicos e eletrônicos mantidos permanentemente pela serventia.

📌 **APOSTILAMENTO**

Procedimento de certificação internacional de documentos conforme a Convenção da Haia.

📌 **ARQUIVAMENTO**

Ato de guardar formalmente documentos apresentados para registro.

📌 **ASSINATURA A ROGO**

Assinatura realizada por terceiro, a pedido de pessoa que não sabe ou não pode assinar, na presença do tabelião ou registrador, com as formalidades legais. Exige identificação do signatário que assinou “a rogo” e menção expressa no ato.

📌 **ATA NOTARIAL**

Instrumento público que certifica fatos constatados pelo tabelião.

📌 **AVERBAÇÃO**

Ato que altera ou complementa um registro já existente.

B

📌 **BLOQUEIO DE MATRÍCULA**

Restrição judicial que impede novos registros até decisão posterior.

C

📌 **CANCELAMENTO**

Ato que extingue efeitos de registro anterior.

📌 **CERTIDÃO**

Documento que reproduz conteúdo registral com fé pública.

📌 **CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

Reprodução completa do ato registrado.

📌 **CENTRAL ELETRÔNICA**

Plataforma digital que interliga serventias para troca de informações.

📌 **CENPROT**

Central Nacional de Protesto.

📌 **CRC**

Central de Informações do Registro Civil.

📌 **CNIB**

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
Sistema que reúne comunicações de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário, impedindo a alienação ou oneração de imóveis em todo o território nacional.

📌 **CNJ**

Conselho Nacional de Justiça.

📌 **CONTINUIDADE (Princípio)**

Exige encadeamento lógico da cadeia registral.

📌 **CONDOMÍNIO DE LOTES**

Modalidade urbanística registrada no RI.

D

📌 **DELEGATÁRIO**

Titular da serventia extrajudicial.

📌 **DÚVIDA (Procedimento)**

Mecanismo judicial para revisar exigência do registrador.

📌 **DIGITALIZAÇÃO**

Conversão de documentos físicos em formato eletrônico.

E

📌 **E-NOTARIADO**

Plataforma digital para atos notariais eletrônicos.

📌 **EMOLUMENTOS**

Valores fixados por lei estadual para prática de atos.

📌 **ESPECIALIDADE (Princípio)**

Exige descrição precisa de pessoas e imóveis.

📌 **ESCRITURA PÚBLICA**

Ato formal lavrado pelo tabelião com fé pública.

F

📌 **FÉ PÚBLICA**

Presunção legal de veracidade dos atos do cartório.

📌 **FUNDESP**

Fundo Especial de Desenvolvimento do Poder Judiciário (denominação que pode variar conforme o Estado).
Recebe parte dos emolumentos destinados ao reaparelhamento e modernização do Judiciário.

📌 **FUNDO DE REAPARELHAMENTO**

Parcela dos emolumentos destinada ao Tribunal.

📌 **FUNDOS ESTADUAIS – ESTADO DE GOIÁS**

Parcelas dos emolumentos destinadas, por lei estadual (Lei 19.191), a fundos vinculados ao Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública ou outros órgãos públicos.

G

📌 **GRATUIDADE**

Isenção legal de cobrança para determinados atos.

H

📌 **HABILITAÇÃO DE CASAMENTO**

Procedimento prévio para verificar requisitos legais do matrimônio.

I

📌 **ICP-BRASIL**

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Sistema oficial de certificação digital.

📌 **INDICADOR REAL**

Ferramenta de busca por imóvel.

📌 **INDICADOR PESSOAL**

Ferramenta de busca por nome.

📌 **INDISPONIBILIDADE**

Restrição judicial que impede alienação de bens.

📌 **INTERINO**

Responsável provisório por serventia vaga.

📌 **INTEROPERABILIDADE**

Capacidade de sistemas se comunicarem entre si.

📌 **INTERVENIENTE**

Pessoa que participa do ato sem ser parte principal, geralmente para prestar anuência, concordância ou ciência formal.
Exemplo: cônjuge que intervém para autorizar venda de imóvel.

L

📌 **LEGALIDADE (Princípio)**

Ato só pode ser praticado se previsto em lei.

📌 **LGPD**

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

📌 **LIVRO Nº 1 (Protocolo)**

Livro que registra ordem cronológica dos títulos.

📌 **LIVRO Nº 2 (Registro Geral)**

Livro que contém matrículas de imóveis.

M

📌 **MATRÍCULA**

Registro individualizado do imóvel.

📌 **MINUTA**

Texto preliminar de ato notarial.

N

📌 **NOTA DEVOLUTIVA**

Documento que aponta exigências para registro.

O

📌 ONR

Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.
Entidade responsável por implementar e coordenar o Sistema Eletrônico de Registros Públicos (SERP) no âmbito do Registro de Imóveis.

📌 **ÔNUS REAL**

Encargo que recai sobre o imóvel (ex: hipoteca).

📌 OUTORGADO

Pessoa que recebe poderes por meio de procuração ou instrumento equivalente.

📌 OUTORGANTE

Pessoa que concede poderes a outra por meio de procuração ou instrumento público/particular.

📌 **OUTORGANTE RECIPROCAMENTE OUTORGADO**

Expressão utilizada em escrituras públicas, especialmente de compra e venda, quando as partes simultaneamente concedem e recebem direitos ou obrigações entre si.

P

📌 **PRENOTAÇÃO**

Registro provisório que garante prioridade.

📌 **PRIORIDADE (Princípio)**

Ordem cronológica define preferência.

📌 **PROTESTO**

Ato formal que comprova inadimplência.

📌 **PUBLICIDADE (Princípio)**

Registro é acessível a terceiros interessados.

Q

📌 **QUALIFICAÇÃO REGISTRAL**

Análise jurídica do título apresentado.

R

📌 **REGISTRO**

Ato que cria ou transfere direito.

📌 **REGIME DE BENS**

Regras patrimoniais do casamento.

📌 **REURB**

Regularização Fundiária Urbana.

📌 **RTD**

Registro de Títulos e Documentos.

📌 **RCPN**

Registro Civil das Pessoas Naturais.

📌 **RCPJ**

Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

S

📌 **SELO ELETRÔNICO**

Identificador digital de ato praticado.

📌 **SERP**

Sistema Eletrônico de Registros Públicos.

📌 **SERVENTIA**

Unidade cartorária.

📌 **SIRC**

Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.

📌 **SUBSTITUTO**

Preposto que substitui o titular.

T

📌 **TABELIÃO**

Responsável pelo Tabelionato.

📌 **TAXA**

Tributo cobrado pelo Estado.

📌 **TÍTULO**

Documento apresentado para registro.

📌 **TRASLADO**

Cópia oficial de escritura pública.

U

📌 **USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL**

Reconhecimento administrativo de aquisição de propriedade.

V

📌 **VACÂNCIA**

Situação de serventia sem titular.

🎯 **DIFERENCIAL DESTE GLOSSÁRIO**

Ele cobre:

✓ Estrutura registral
✓ Procedimentos técnicos
✓ Ambiente digital
✓ Governança normativa
✓ Linguagem usada em correições
✓ Termos usados em atendimento

ANEXO B

LINHA DO TEMPO DA EVOLUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA EXTRAJUDICIAL BRASILEIRO

Este anexo permite que a equipe compreenda:

- Que o sistema extrajudicial é histórico e estruturante
- Que ele evoluiu com a Constituição
- Que a digitalização é recente
- Que a fiscalização se tornou mais técnica ao longo do tempo

---

1. **PERÍODO IMPERIAL (Século XIX)**

📌 **1827 – Primeiras normas organizando tabelionatos**

O Brasil ainda seguia modelo português.
Os notários já exerciam função pública, mas sem estrutura nacional unificada.

---

2. **LEI DE REGISTROS PÚBLICOS**

📌 **1973 – Lei nº 6.015/1973**

Marco estruturante do sistema registral moderno.

Estabeleceu:

- Organização dos Registros Públicos
- Livro de Registro de Imóveis
- Registro Civil
- RTD
- RCPJ
- Estrutura formal dos atos

É até hoje a base do sistema registral brasileiro.

---

3. **CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988**

📌 **Art. 236 da CF/88**

Mudança estrutural profunda:

- Serviços notariais e de registro passam a ser exercidos em caráter privado
- Mediante delegação do Poder Público
- Exigência de concurso público
- Fiscalização pelo Judiciário

Aqui nasce o modelo contemporâneo.

---

4. LEI DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES

📌 **1994 – Lei nº 8.935/1994**

Regulamenta o art. 236 da Constituição.

Define:

- Direitos e deveres do delegatário
- Responsabilidade civil
- Regime disciplinar
- Organização das serventias

É o estatuto da atividade extrajudicial.

---

5. CRIAÇÃO DO CNJ

📌 **2004 – Emenda Constitucional nº 45**

Criação do Conselho Nacional de Justiça.

Impacto:

- Fiscalização nacional uniforme
- Padronização normativa
- Intensificação da atividade correicional

---

6. DIGITALIZAÇÃO PROGRESSIVA

📌 **2010–2019**

Período de forte modernização:

- Criação de centrais eletrônicas
- e-Notariado
- CRC Nacional
- CENPROT
- Integrações estaduais

A atividade começa a migrar para o ambiente digital.

---

7. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

📌 **2018 – Lei nº 13.709/2018 (LGPD)**

Impacto direto no extrajudicial:

- Tratamento de dados sensíveis
- Controle de acesso
- Responsabilidade por vazamento
- Adequação tecnológica obrigatória

---

8. SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTROS PÚBLICOS

📌 **2022 – Lei nº 14.382/2022**

Criação do SERP (Sistema Eletrônico de Registros Públicos).

Impactos:

- Interconexão nacional obrigatória
- Registro eletrônico padronizado
- Fortalecimento do ONR
- Integração digital nacional

---

9. CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA NACIONAL

📌 **Código Nacional de Normas – Foro Extrajudicial (CNJ)**

Consolidação dos provimentos do CNJ.

Estabelece:

- Regras nacionais unificadas
- Padronização de atos
- Normas sobre tecnologia
- LGPD aplicada ao extrajudicial
- Regras de centrais eletrônicas

📊 VISÃO EVOLUTIVA RESUMIDA

Período	Marco	Impacto
1827	Organização inicial	Modelo herdado de Portugal
1973	Lei 6.015	Estrutura registral moderna
1988	CF/88 art. 236	Delegação constitucional
1994	Lei 8.935	Estatuto da atividade
2004	CNJ	Fiscalização nacional
2018	LGPD	Proteção de dados
2022	Lei 14.382	SERP e digitalização nacional

🎯 LEITURA ESTRATÉGICA PARA A EQUIPE

A evolução mostra que:

- O sistema é histórico e estruturado
- A digitalização é recente

- A fiscalização aumentou
- A conformidade se tornou mais rigorosa
- A tecnologia deixou de ser acessória e tornou-se estrutural

---

🧠 **REFLEXÃO INSTITUCIONAL**

O extrajudicial brasileiro hoje é:

- Constitucional
- Regulamentado
- Fiscalizado nacionalmente
- Digitalizado
- Integrado

Não é setor informal. É estrutura jurídica de Estado.